

1501802-22.2021.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDO OLIVEIRA CAMARGO

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 2220750/2021 - DEL.POL.SUZANO, 2220750/2021 - DEL.POL.SUZANO, AJ5084-1/2021 - DEL.POL.SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

HELEN DE LIMA KIMURA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

1ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08676-230

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501802-22.2021.8.26.0616 - lauda SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501802-22.2021.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 2220750/2021 - DEL.POL.SUZANO, 2220750/2021 - DEL.POL.SUZANO, AJ5084-1/2021 - DEL.POL.SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

HELEN DE LIMA KIMURA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDO OLIVEIRA CAMARGO

Vistos.

HELEN DE LIMA KIMURA, devidamente qualificado nos autos, foi denunciada como

incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, pois na data de 14 de agosto de 2021, por volta das 12h53min, na Rua Eziquiel Corrêa Machado, 299, nesta cidade e comarca, a denunciada em tese, trazia consigo, para a finalidade de tráfico ilícito de entorpecentes, 09 (nove) invólucros plásticos de maconha, pesando 9,5g, 20 (vinte) invólucros plásticos de cocaína, pesando 13,74g, e 45 (quarenta e cinco) invólucros plásticos da mesma droga, em forma de "crack", pesando 12,43g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo apurado, a denunciada, estava no local dos fatos o qual é conhecido como ponto de comércio ilegal de entorpecentes, onde trazia consigo, em uma bolsa, os entorpecentes supracitados, divididos em pequenas porções, própria para venda em varejo.

Ocorre que guardas municipais em patrulhamento pelo local, visualizaram a denunciada que, ao notar a presença da viatura, dispense a bolsa ao solo e tentou se evadir do local, situação que despertou suspeita nos agentes, motivo pelo qual resolveram abordá-la.

Em revista pessoal, os agentes públicos localizaram nas mãos da denunciada a importância de R\$70, 00 (setenta reais) em notas diversas e, na bolsa dispensada por ela, as drogas descritas na denúncia, além de anotações semelhantes à contabilidade do tráfico.

Auto de prisão em flagrante (fls. 04/05), boletim de ocorrência (fls. 06/11), Auto de exibição e apreensão (fls. 19), laudo de constatação (fls. 21/24), exame químico toxicológico (fls. 108/110).

Em decisão, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (fls. 53/57).

A denúncia foi recebida em 23 de agosto de 2021 (fls. 114/117), tendo a denunciada apresentado defesa prévia (fls. 196/198).

Ao longo da instrução, foram ouvidas as testemunhas, bem como a ré foi interrogada.

Em alegações finais, Digníssima Representante do Ministério Público pugnou pela condenação do denunciado, nos termos da denúncia. Por sua vez, o Ilustre Defensor requereu pela absolvição do réu por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pela aplicação da pena no mínimo legal, fixação de regime inicial de cumprimento de pena ser o aberto e direito de recurso em liberdade.

É o relatório. Fundamento. DECIDO.

Imputa-se ao acusado a prática do delito configurado no art. 33, "caput" da Lei nº 11.343/06.

A acusação procede.

Com efeito, a materialidade do delito está configurada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04/05), boletim de ocorrência (fls. 06/11), auto de exibição e apreensão (fls. 19), laudo de constatação (fls. 21/24), exame químico toxicológico - Positivo (fls. 108/110).

Verifica-se, inicialmente, que a ré foi presa em flagrante delito, praticando a infração descrita na denúncia.

Senão, vejamos.

No mesmo sentido, o guarda municipal Welder Marques da Silva, relatou que patrulhavam pelo local próximo a uma escola a acusada ao visualizar a equipe largou uma bolsa no chão e continuou caminhando. Ela foi abordada e com ela localizaram dinheiro. Na bolsa localizaram drogas. Disse que ela permaneceu em silêncio. Não se recorda os tipos de drogas que foram localizados mas o local é conhecido como ponto de venda de drogas.

O guarda municipal, Igor Buccini Leite, em juízo, relatou basicamente os mesmos fatos trazidos pelo seu colega de farda.

Nesse diapasão: "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando

se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que suas declarações não encontram, suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (HC 76.608-0 – STF – DJU 11.04.97).

“ENTORPECENTES – Tráfico – Materialidade e autoria devidamente comprovados nos autos – Depoimentos prestados por policiais – Validade – Declarações coerentes e em harmonia com os demais elementos constantes nos autos, inclusive com a confissão parcial do apelante que, em nenhum momento negou que a droga apreendida lhe pertencia – Desclassificação para uso próprio – Inadmissibilidade – Tráfico caracterizado – Ação procedente – recurso não provido” (TJSP – Ap. 264795-3 – 6ª Câmara Criminal – Rel. Des. Debatin Cardoso).

“ENTORPECENTE – os funcionários da polícia merecem nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresenta razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador”. (TJ/SP – Apelação Criminal n.º 174.720-3 – Piracicaba – 4ª Câmara Criminal – Relator: Sinésio de Souza – 07.08.95 – V.U.).

Por sua vez, a ré Helen de Lima Kimura, em juízo, negou os fatos. Disse que quem jogou a bolsa foi o traficante. Tinha comprado apenas uma pedra de crack. Disse que o traficante correu porque o olheiro gritou. Disse que o dinheiro era do seu marido que lhe sustenta o qual é mestre de obra. Disse que não tem passagem criminal. Na lição de De Plácido e Silva: “Flagrante delito é a evidência do crime, quando o criminoso o está cometendo, ou quando, após sua prática pelos claros vestígios de o ter cometido, é surpreendido no mesmo local, ou é perseguido, quando foge, pelo clamor público. Nesta razão, o flagrante delito constitui-se, seja no próprio momento em que o crime se comete ou, após sua prática, pela evidência da atualidade do crime e certeza ou clareza da pessoa do criminoso, visto a praticá-lo ou a fugir do cenário do crime, após praticá-lo” (Vocabulário Jurídico, vol. I, Ed. Forense, R.J., pág. 307).

Assim, apesar do Auto de Prisão em Flagrante Delito ser uma providência de ordem administrativa a encargo da Polícia Judiciária, não há como se negar que o mesmo evidencia a prática do delito pelo réu, caracterizando a certeza visual do crime. Portanto, verdade é que, com o flagrante, não só a autoria, mas também a materialidade e o próprio conjunto probatório se fortalecem

Os depoimentos das testemunhas são consonantes, de modo que seus relatos são verossímeis, não havendo qualquer dúvida no sentido da ocorrência do delito descrito na denúncia.

A quantidade de entorpecentes apreendidos, a natureza deles, de alto potencial viciante, sua forma de acondicionamento, o depoimento das testemunhas tanto na fase policial como em Juízo, retratam que a droga seria destinada à comercialização. Portanto, em que pese a negativa da acusada, verifica-se que ela foi vista dispensando a bolsa antes de sua abordagem. Ademais não há elementos que indiquem que os guardas municipais tivessem a intenção de incriminá-la falsamente. Destarte, não há dúvidas sobre a prática do delito. Nesse sentido, verifico que a acusada cometeu fato típico e, não havendo causas excludentes de ilicitude, tampouco de culpabilidade, sua condenação é medida de rigor. Diante disso, mister se faz a condenação da acusada.

Passo, portanto, à dosimetria da pena.

Na primeira fase, verifico se tratar de ré primária (fls. 177), razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, isto é, 05 anos de reclusão e 500 dias-multa. Não há agravantes tampouco atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, verifico que a acusada preenche os requisitos do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, razão pela qual diminuo a pena em 2/3 fixando-a em 01 ano, 8 meses de reclusão e ao pagamento de 166 dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena será o aberto.

A acusada preenche os requisitos do art. 44 do CP, razão pela qual substituo a pena corporal por uma restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à

comunidade e prestação pecuniária no importe de R\$ 1.000,00, tudo em favor de entidade a ser apontada pelo Juízo das Execuções Criminais.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação e CONDENO a ré HELEN DE LMA KIMURA, à pena de 01 (um) ano, 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos na forma acima mencionada, e ao pagamento de 166 dias-multa, pela prática do delito no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. Em razão da ausência de elementos quanto às condições econômicas do acusado, fixo cada dia multa no mínimo legal.

Em razão do regime inicial de cumprimento de pena e da substituição da pena corporal por restritiva de direitos, concedo à acusada o direito de recurso em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Oportunamente, intime-se para pagamento da multa.

Condeno a ré ao pagamento das custas. Após o trânsito em julgado: a) elabore-se cálculo de multa e intime-se o réu para pagamento; ausente o pagamento, providencie-se o necessário à inscrição; b) expeça-se e encaminhe-se carta de guia / aditamento; c) feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Suzano, 13 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA